



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1245 del 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 del 28/07/2026

PROPOSTA N. 2189 del 28/07/2026

OGGETTO: Supporto al RUP nell'istruttoria di procedimenti di trasformazione di diritti reali di immobili comunali. Liquidazione fattura all'operatore economico affidatario. CIG B9DBBDB46F.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco per Attribuzione incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Dirigente titolare. Conferma. all'Ing. Pasqualino Nicotera;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Dato atto che:

- mediante trattativa diretta espletata sul portale MEPA, a mezzo di RDO N. 5955058 , veniva richiesto all'operatore economico BS PROGET DI SCARDAMAGLIA LUCA con studio in Lamezia Terme, via delle Ginestre n.2 - P.IVA 03774530798 di presentare offerta economica al ribasso sulla base del valore d'asta pari ad € 9.500,00 compreso iva, oltre € 500,00 di CPA per il servizio di "Supporto al RUP nell'istruttoria di procedimenti di trasformazione di diritti reali di immobili comunali" ;
- con determina RS n. 526 del 31/12/2025, RG 2362 del 31/12/2025, è stato affidato il servizio tecnico in oggetto ed impegnato l'importo necessario all'esecuzione in favore dell'operatore economico sopradetto, pari ad € 10.000,00 di cui € 9.500,00 per onorario ed iva se dovuta come per legge ed € 500,00 per cassa geometri;
- il servizio è stato regolarmente svolto dal professionista secondo i termini e le condizioni stabilite nel disciplinare di incarico.

Ritenuto che nulla osta a procedere alla liquidazione dell'onorario spettante per il servizio tecnico di cui all'oggetto .

Acquisiti

-il certificato di regolarità contributiva rilasciato da CASSA GEOMETRI del 22/07/2026 con esito regolare con gli adempimenti contributivi per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate;

Richiamato il CIG B9DBBDB46F , acquisito per il servizio di che trattasi;

Vista la fattura n. 47/2026 del 23/07/2026, trasmessa dal professionista al protocollo dell'Ente al n. 59602 del 23/07/2026, per il servizio di cui all'oggetto, dell'importo complessivo pari ad € 9.975,00 di cui € 9.500,00 per onorario ed € 475,00 per cassa geometri (5%), ed IVA esente;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 -Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 –Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'rt. 227, d.Lgs. n. 267/2000.”;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del sottoscritto Dirigente la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, l'importo complessivo pari ad € 9.975,00 di cui € 9.500,00 per onorario ed € 475,00 per cassa geometri (5%) iva esente, a saldo della fattura elettronica n. 47/2026 del 23/07/2026, trasmessa dal professionista al protocollo dell'Ente al n. 59602 del 23/07/2026, emessa dall'operatore economico BS PROGET DI SCARDAMAGLIA LUCA con studio in Lamezia Terme, via delle Ginestre n.2 - P.IVA 03774530798, relativa al servizio svolto di Supporto al RUP nell'istruttoria di procedimenti di trasformazione di diritti reali di immobili comunali , tramite bonifico sull'IBAN indicato in fattura;

di prelevare la somma complessiva di € 9.975,00, già impegnata con determina RS n. 526 del 31/12/2025, RG 2362 del 31/12/2025, secondo la seguente articolazione:

- € 2.000,00 dal capitolo n. 1156/1 piano dei conti 1.03.02.09.008 anno 2025
- € 7.975,00 dal capitolo n. 1419/0 piano dei conti 1.03.02.11.004 anno 2026

di richiamare il CIG B9DBBDB46F , acquisito per il servizio di che trattasi;

di dare atto che la responsabilità del procedimento resta in capo allo scrivente Ing. Pasqualino Nicotera.

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'rt. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente del vigente PIAO 2025-2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2189 del 28/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 28/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 310 del 28/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5164	1	1-1318-1	BS PROGET DI SCARDAMAGLIA LUCA	2.000,00
2026	5165	1	1-1319-1	BS PROGET DI SCARDAMAGLIA LUCA	7.975,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.